

CARTA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO POR GARANTÍA VEHICULAR Y FALTA DE IDONEIDAD

Lima, 05 de Junio de 2026

Señores:

CONCESIONARIA AUTOMOTRIZ MOTORS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 4567, distrito de Santiago de Surco.

Lima.-

Atención: Departamento de Post-Venta y Garantías

Referencia: Requerimiento de activación de garantía, devolución de dinero o cambio de vehículo por fallas críticas de fábrica (Placa: ABC-123, Motor: XYZ987654321).

De mi mayor consideración:

Por medio del presente conducto notarial, yo, **Juan Pérez Maldonado**, identificado con DNI N° 12345678, con domicilio real en Av. Larco 123, Dpto. 401, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, me dirijo a ustedes para exponer y requerir lo siguiente:

PRIMERO: DE LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO

Con fecha 15 de marzo de 2026, adquirí en su establecimiento un vehículo nuevo, marca SUV-X, modelo 2026, color plata, cancelando la suma total de **\$25,000.00 (Veinticinco mil y 00/100 Dólares Americanos)**, conforme se acredita con la Factura N° F001-000456. El vehículo me fue entregado bajo la promesa contractual de contar con una garantía de fábrica de 3 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.

SEGUNDO: DE LOS DEFECTOS DE FÁBRICA Y RIESGO A LA VIDA

A los exactos dos meses de uso, habiendo recorrido apenas 2,500 kilómetros y habiendo realizado oportunamente el primer mantenimiento preventivo en su taller autorizado, el vehículo presentó fallas severas. El día 20 de mayo, mientras transitaba por la carretera Panamericana Sur a velocidad de crucero, el motor del vehículo se apagó intempestivamente, bloqueando por completo la dirección y el sistema de frenos. Este evento fortuito y atribuible enteramente a fallas de origen del producto, puso en inminente riesgo mi vida y la de mi familia.

TERCERO: DE LA NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA

Tras ingresar el vehículo a sus talleres (bajo la Orden de Servicio N° OS-8899) remolcado por una grúa, su departamento técnico se limitó a informarme de manera puramente verbal que la avería se debía a un *"supuesto mal uso por parte del usuario"*. Sin embargo, hasta la fecha, su representada se ha negado de manera reiterada a emitir, firmar y entregarme un **Informe Técnico concluyente** que sustente dicha afirmación, vulnerando gravemente mi derecho constitucional y legal a la información.

CUARTO: FUNDAMENTO LEGAL Y EXIGENCIA

Los hechos descritos evidencian una flagrante violación al **Principio de Idoneidad** establecido en el **Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571)**. Lo que me ofrecieron en la etapa de venta (un vehículo nuevo, eficiente y seguro) no coincide en absoluto con lo entregado (un vehículo defectuoso y peligroso). Al tratarse de un defecto mayor que impide el uso natural y seguro del bien, la garantía legal y expresa debe activarse de forma inmediata.

Por consiguiente, al amparo del Código de Protección y Defensa del Consumidor, **REQUIERO FORMALMENTE LO SIGUIENTE:**

1. **La devolución total de la suma pagada** (\$25,000.00 USD) o, de forma subsidiaria y a mi elección, **el cambio inmediato por un vehículo nuevo** de idénticas o superiores características técnicas.
2. **La entrega inmediata del Informe Técnico escrito y firmado** por un ingeniero mecánico colegiado que sustente de manera científica las razones del apagón súbito del motor.

QUINTO: PLAZO Y ACCIONES LEGALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO

Otorgo a su representada un plazo perentorio e improrrogable de **cinco (05) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente carta notarial, para que den solución efectiva a mi requerimiento. De persistir en su negativa de brindar la cobertura de garantía o en su silencio, procederé de inmediato a:

- **A) Interponer una Denuncia Administrativa** ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (**INDECOPI**), solicitando la aplicación de la máxima multa contemplada por ley y el dictado de medidas correctivas a mi favor.
- **B) Iniciar las acciones judiciales por Daños y Perjuicios** derivadas de la responsabilidad civil y contractual por la puesta en peligro de mi integridad física y moral.

Sin otro particular y esperando que este conflicto se solucione en el trato directo sin necesidad de activar las instancias legales y administrativas del Estado, quedo de ustedes.

Atentamente,

Juan Pérez Maldonado

DNI N° 12345678

Celular: 987-654-321

Correo electrónico: juan.perez@email.com